

Decreto 3326; Decreto 1200/3326

APRUEBA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLÉN

MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN

Fecha Publicación: 27-JUL-2016 | Fecha Promulgación: 20-JUL-2016

Tipo Versión: Última Versión De : 28-AGO-2018

Texto derogado: 28-AGO-2018

Ultima Modificación: 28-AGO-2018 Decreto 3867

Url Corta: <https://bcn.cl/3l0se>



APRUEBA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLÉN

Peñalolén, 20 de julio de 2016.- Hoy se ha decretado lo siguiente:

Núm. 1.200/3.326.

Vistos:

Lo dispuesto por la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el DFL N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior; el DFL N° 458, de 1975, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General; la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el decreto N° 55 (Minvu), de 28.04.1989, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de julio de 1989; la resolución N° 45, de 6 de agosto de 1999, publicada en el Diario Oficial de 25 de septiembre de 1999; lo dispuesto por esta Alcaldía.

Considerando:

- a. El proyecto "Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal";
- b. La instrucción N° 378, de 25.07.2013, que contiene la decisión del H. Concejo Municipal de Peñalolén de dar inicio a la tramitación del señalado proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal;
- c. El Ord. alcaldicio N° 2100/110, de 08.05.2015, mediante el cual la Alcaldesa de la Municipalidad de Peñalolén remite al Sr. Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo antecedentes técnicos para revisión preliminar del proyecto Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal;
- d. La instrucción N° 149, de 20.05.2015, en la que consta que el H. Concejo Municipal de Peñalolén tomó conocimiento del estudio correspondiente a la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal, en sesión Ord. N° 88, de 20.05.2015;
- e. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 12.06.2015, mediante el cual da fe del hecho de haber enviado cartas certificadas a diferentes organizaciones territoriales para la Primera Audiencia Pública de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal, a realizarse el día 02.06.2015;
- f. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 12.06.2015, que certifica el hecho de haberse practicado dos publicaciones en el diario Las Últimas Noticias, los días 22 y 30 de mayo del año 2015, invitando a participar en la

Primera Audiencia Pública de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal, a realizarse el día 02.06.2015;

g. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 12.06.2015, que certifica que el día 02.06.2015, en el marco del proceso de participación ciudadana, se realizó la Primera Audiencia Pública de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal;

h. El certificado de la Secretaria Municipal, de 12.06.2015, mediante el cual se certifica que con fecha 03.06.2015, en el marco del proceso de participación ciudadana, se realizó la primera presentación al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil del proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal;

i. El certificado de la Secretaria Municipal, de 03.08.2015, que certifica la realización de la exposición al público de la Memoria Explicativa, Texto Resolutivo y planos relativos al proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal, entre el 22.06.2015 y el 22.07.2015, ambas fechas incluidas;

j. El Ord. N° 4551, de 14.09.2015, del Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual informa observaciones al proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal en su revisión preliminar;

k. El Ord. RRNN N° 678, de 22.09.2015, de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, mediante la cual ?en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica? remite respuesta de la Subsecretaría del Ministerio del Medio Ambiente sobre la segunda versión del informe ambiental de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal;

l. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 23.10.2015, que certifica la realización de dos publicaciones en el diario Las Últimas Noticias, los días 19 y 21 de septiembre del año 2015, informando acerca de la exposición al público de la Evaluación Ambiental Estratégica relativa a la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal;

m. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 23.10.2015, que certifica la realización de la exposición al público de la Evaluación Ambiental Estratégica, entre los días 23 de septiembre al 22 de octubre, ambos de 2015;

n. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 23.10.2015, que certifica el envío de cartas certificadas a diferentes organizaciones territoriales y vecinos de la comuna, invitándolos a participar en la Segunda Audiencia Pública de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal, a realizarse el día 11.11.2015;

o. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 27.11.2015, mediante el cual certifica que en el marco del proceso de participación ciudadana de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal, con fecha 11.11.2015 se realizó la Segunda Audiencia Pública de consulta;

p. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 23.11.2015, que certifica el hecho de haberse publicado en el diario Las Últimas Noticias, los días 31 de octubre y 6 de noviembre, ambos de 2015, la invitación a participar en la Segunda Audiencia Pública para la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal;

q. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 04.12.2015, mediante el cual certifica que el día 02.12.2015, en el marco del proceso de participación ciudadana para la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de

Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal, se consultó al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil;

r. La instrucción N° 403, de 10.12.2015, de la Secretaría Municipal de Peñalolén, que transcribe el acuerdo del Honorable Concejo Municipal de esta comuna, adoptado en sesión extraordinaria N° 5, de 10.12.2015, que aprueba la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal y da respuesta a las observaciones recibidas;

s. El decreto alcaldicio N° 1.200/230, de 13.01.2016; mediante el cual se declara que el H. Concejo Municipal aprobó el proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal en los términos expuestos en la sesión extraordinaria celebrada el 10.12.2015;

t. El Ord. alcaldicio N° 1.200/16, de 15.01.2016, mediante el cual se remiten al Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, los antecedentes relativos a la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal para su revisión oficial;

u. El Ord. N° 822, de 10.02.2016, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que acusa recibo del proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal y solicita antecedentes para revisión oficial;

v. El Ord. alcaldicio N° 1.200/607, de 16.03.2016, mediante el cual se remiten antecedentes a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo para su revisión oficial;

w. El Ord. N° 2.079, de 25.04.2016, del Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, que informa observaciones al proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal;

x. El Ord. alcaldicio N° 1.200/672, de 12.05.2016, dirigido al Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo que subsana observaciones al proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal;

y. El Ord. N° 3.389, de 30.06.2016, del Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se emite el informe técnico favorable sobre los antecedentes administrativos y técnicos que conforman el proyecto Modificación al Plan Regulador de Peñalolén, Sectores de Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres y El Sauzal.

Decreto:

1.- Apruébese el texto de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal, en el sentido de reemplazar parte de la ordenanza local publicada en el Diario Oficial con fecha 28.04.1989 y sus modificaciones posteriores, referidas a redefiniciones de cinco sectores de la comuna, de acuerdo a lo graficado en los planos MP-PRC-01 (escala 1:2000), MP-PRC-02 (escala 1:2000), MP-PRC-03 (escala 1:1000), MP-PRC-04 (escala 1:1000) y MP-PRC-05 (escala 1:2000), en los cuales se cambian las condiciones técnico-urbanísticas, en los términos del siguiente texto resolutivo:

Artículo 1°:

1. Modifícase el Plan Regulador Comunal de Peñalolén, aprobado por decreto N° 55 (Minvu) de fecha 28 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de julio de 1989, y resolución N° 45, de 6 de agosto de 1999, publicada en el

Diario Oficial de 25 de septiembre de 1999 y sus modificaciones posteriores, en el sentido de realizar una modificación en los sectores del área territorial de la comuna, denominados: Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal.

Artículo 2°:

1. Área localizada al Sur de Antupirén, modificación "Antupirén", identificado por el polígono A-B-C-D-E-F-G-H-A en el plano MP-PRC-01, escala 1:2000, que por este acto se aprueba, y modifica el Plano PSPA-02/97, en lo que respecta a los polígonos señalados, que reemplaza la "Zona R5" a "Zona R8" y "Zona R9" del Plan Regulador Comunal vigente.

Incorpórense en el Art. 35° del PRC vigente de Peñalolén, las siguientes vías:

Nombre	Tramo	Categoría	Ancho	Tipo de vía
Vía Local	Antupirén/ Claro de Luna	Local	11.00 m.	(P) Proyectada
Claro de Luna	Vía Local/ Alvaro Casanova	Local	11.00 m.	(P) Proyectada

2. Agréguese en el artículo 29°, capítulo IV, Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales de la Ordenanza del Plan Regulador Vigente, la nueva "Zona R8" y "Zona R9", junto a sus normativas asociadas quedando como sigue:

Zona R8

USOS PERMITIDOS
RESIDENCIAL, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas. EQUIPAMIENTO, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas. ESPACIO PÚBLICO AREA VERDE

USOS PROHIBIDOS		
USOS PROHIBIDOS	CLASE	ACTIVIDAD
RESIDENCIAL		Hotels Venta de repuestos y accesorios de vehículos motorizados, nuevos o reciclados. Discotecas o similar.
	Comercio	Compra, venta de materiales de reciclaje. Estaciones de servicio, servicentros o centros de servicio automotor. Terminales de vehículos, incluyendo los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Terminales de distribución. Estacionamientos.

USOS PROHIBIDOS	CLASE	ACTIVIDAD
EQUIPAMIENTO	Esparcimiento	Hipódromos. Zoológicos. Casinos. Juegos electrónicos o mecánicos.
	Salud	Cementerios. Crematorios.
	Seguridad	Basas militares. Cárceles. Centros de detención. Centros de internación provisoria. Centros de privación de libertad.
	Servicios	Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Garaje, talleres de servicios de vehículos y talleres mecánicos, talleres molinos.
INFRAESTRUCTURA	Transporte	Terminales y depósitos de transporte terrestre. Estaciones de intercambio modal. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C.
	Sanitaria	Vertederos y botaderos de basura, rellenos sanitarios y estaciones de transferencia de residuos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Industria. Plantas de revisión técnica. Actividades de servicio de carácter similar al industrial. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Usos asimilados por la O.G.U.C. artículo 2.1.28, inciso 3.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y DE EDIFICACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN	USO Residencial	USO Equipamiento	USO Productivas	Art.
Densidad bruta máxima	Hab/Ha 350	No Aplica	No Aplica	
Superficie de subdivisión predial mínima	m ² 80	200	300	
Coefficiente de ocupación de suelo	0,7	0,7	0,7	
Coefficiente de constructibilidad	N° de 1,4	1,4	1,4	
Altura máxima de edificación	N° de pisos 3	2	2	
Antejardín mínimo	metros 9	8	8	
Sistema de agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo.	Aislado Pareado	Aislado	
Distanciamiento mínimo deslindes	metros Art. 2.6.2-2.6.3 O.G.U.C.	Art. 2.6.2-2.6.3 O.G.U.C.	3	
Estacionamientos	Art 7.1.2 P.R.M.S. Zona "EP"			

Zona R9

USOS PERMITIDOS
RESIDENCIAL, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas. EQUIPAMIENTO, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas. ESPACIO PÚBLICO AREA VERDE

USOS PROHIBIDOS		
USOS PROHIBIDOS	CLASE	ACTIVIDAD
RESIDENCIAL		Hotels. Venta de repuestos y accesorios de vehículos motorizados, nuevos o reciclados. Discotecas o similar. Compra, venta de materiales de reciclaje. Estaciones de servicio, servicentros o centros de servicio automotor.
	Comercio	Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Terminales de distribución. Estacionamientos.

USOS PROHIBIDOS	CLASE	ACTIVIDAD
EQUIPAMIENTO	Esparcimiento	Hipódromos. Zoológicos. Casinos. Juegos electrónicos o mecánicos.
	Salud	Cementerios. Crematorios.
	Seguridad	Basas militares. Cárceles. Centros de detención. Centros de internación provisoria. Centros de privación de libertad.
	Servicios	Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Garaje, talleres de servicios de vehículos y talleres mecánicos, talleres molinos.
INFRAESTRUCTURA	Transporte	Terminales y depósitos de transporte terrestre. Estaciones de intercambio modal. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C.
	Sanitaria	Vertederos y botaderos de basura, rellenos sanitarios y estaciones de transferencia de residuos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Industria. Plantas de revisión técnica. Actividades de servicio de carácter similar al industrial. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Usos asimilados por la O.G.U.C. artículo 2.1.28, inciso 3.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y DE EDIFICACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN	USO Residencial	USO Equipamiento	USO Productivas	Art.
Densidad bruta máxima	Hab/Ha 250	No Aplica	No Aplica	
Superficie de subdivisión predial mínima	m ² 100	300	300	
Coefficiente de ocupación de suelo	0,6	0,7	0,7	
Coefficiente de constructibilidad	N° de 1,2	2	2	
Altura máxima de edificación	N° de pisos 2	2	2	
Antejardín mínimo	metros 6	8	8	
Sistema de agrupamiento	Aislado, Pareado, Continuo.	Aislado, Pareado.	Aislado	
Distanciamiento mínimo deslindes	metros Art. 2.6.2-2.6.3 O.G.U.C.	Art. 2.6.2-2.6.3 O.G.U.C.	3	
Estacionamientos	Art 7.1.2 P.R.M.S. Zona "D"			

Artículo 3º:

1. Área localizada al poniente de Av. Las Perdices, modificación "Las Perdices", identificado por el polígono A-B-C-D-E-F-A en el plano MP-PRC-02 escala 1:2000, que por este acto se aprueba, y modifica el Plano PRC-P-86, lámina 1, en lo que respecta a los polígonos señalados, que modifica la "Zona R1" a "Zona R2" del Plan Regulador Comunal vigente.
2. Área localizada al norte de Av. Oriental, modificación "Oriental", identificado por el polígono A-B-C-D-A en el plano MP-PRC-03, escala 1:1000, que por este acto se aprueba, y modifica la lámina única del Plano PRC-P-86, lámina 1, en lo que respecta a los polígonos señalados, que modifica la "Zona SM1" a "Zona R2" del Plan Regulador Comunal vigente.
3. Modifíquese la "Zona R1" a "Zona R2" para el Sector de Las Perdices y la "Zona SM1" a "Zona R2" para el sector Oriental, del presente texto resolutivo, junto a sus normativas asociadas, quedando como sigue:
4. Reemplácese en el artículo 29°, capítulo IV, Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales de la Ordenanza del Plan Regulador Vigente y el Plano PRC-P-86, lámina 1 y 2, la "Zona R2" por nueva "Zona R2", junto a sus normativas asociadas, quedando como sigue:

Zona R2

USOS PERMITIDOS

RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTO, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas.

TRANSPORTE, con la excepción de las actividades indicadas en usos prohibidos.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, con la excepción de las actividades indicadas en usos prohibidos.

ESPACIO PÚBLICO

ÁREA VERDE

USOS PROHIBIDOS

USOS PROHIBIDOS	CLASE	ACTIVIDAD
RESIDENCIAL		Moteles
EQUIPAMIENTO	Salud	Cementerios, plantas y botaderos de basura.
	Cultura	Zoológicos.
	Esparcimiento y Cultura	Hipódromos.
	Comercio	Terminales de distribución. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Discotecas.
	Servicios	Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Garaje, talleres de servicios de vehículos y talleres mecánicos, talleres molestos.
	Industria y Almacenamiento	Inofensivos, molestos, insalubres.
INFRAESTRUCTURA	Transporte	Terminales y/o depósito de transporte terrestre. Estaciones de intercambio modal. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C.
	Sanitaria	Vertedero y/o botadero de basura, rellenos sanitarios y estaciones de transferencia de residuos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Industria. Plantas de revisión técnica. Actividades de servicio de carácter similar al industrial. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Usos asimilados por la O.G.U.C. artículo 2.1.28. inciso 3.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y DE EDIFICACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN		USO Residencial	USO Equipamiento	USO Act. Productivas
Densidad bruta máxima	Hab/Há	450	No Aplica	No Aplica
Superficie de subdivisión predial mínima	m2	100	160	300
Coefficiente de ocupación de suelo		0,7	0,7	0,7
Coefficiente de constructibilidad		1,4	1,2	1,4
Sistema de agrupamiento		Aislado Parcado Continuo	Aislado Parcado	Aislado
Rasantes y Distanciamiento		Art. 2.6.2 - 2.6.3 O.G.U.C.	Art. 2.6.2 - 2.6.3 O.G.U.C.	3
Altura de edificación	Aislado	Art. 2.6.3. O.G.U.C.	Art. 2.6.3. O.G.U.C.	Art. 2.6.3. O.G.U.C.
	Parcado	Art. 2.6.3. O.G.U.C.	Art. 2.6.3. O.G.U.C.	No Aplica
	Continuo	8 metros	-	-
Antejardín mínimo	metros	2	No se exige	3
Estacionamientos		Art 7.1.2. P.R.M.S. Zona "D".		

Artículo 4º:

1. Área localizada al nor-orienté de Av. Américo Vespucio/Litoral, modificación "Cancha Tres", identificado por el polígono A-B-C-D-A en el plano MP-PRC-04, escala 1:1000, que por este acto se aprueba, y modifica Plano PRC-P-86, lámina 1, en lo que respecta a los polígonos señalados, que modifica la "Zona EQ" a "Zona EQ-1" del Plan Regulador Comunal vigente.

2. Agréguese en el artículo 29°, capítulo IV, Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales de la ordenanza del Plan Regulador Vigente, la "Zona EQ-1" para el sector de Av. Américo Vespucio/Litoral, modificación "Cancha Tres", junto a sus normativas asociadas, quedando como sigue:

Zona EQ-1

USOS PERMITIDOS

EQUIPAMIENTO, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas.
ESPACIO PÚBLICO
ÁREA VERDE

USOS PROHIBIDOS

USOS PROHIBIDOS	CLASE	ACTIVIDAD
RESIDENCIAL		Vivienda. Edificaciones destinadas al hospedaje.
EQUIPAMIENTO	Comercio	Venta de repuestos y accesorios de vehículos motorizados, nuevos o reciclados. Discotecas o similar. Compra, venta de materiales de reciclaje. Estaciones de servicio, servicentros o centros de servicio Automotor. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Terminales de distribución. Estacionamientos.
	Esparcimiento	Hipódromos. Zoológicos. Casinos. Juegos electrónicos o mecánicos.
	Salud	Cementerios. Crematorios.
	Seguridad	Bases militares. Cárceles. Centros de detención. Centros de internación provisoria. Centros de privación de libertad.
	Servicios	Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Garaje, talleres de servicios de vehículos y talleres mecánicos, talleres molestos.
INFRAESTRUCTURA	Transporte	Terminales y/o depósito de transporte terrestre. Estaciones de intercambio modal. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C.
	Sanitaria	Vertedero y/o botadero de basura, rellenos sanitarios y estaciones de transferencia de residuos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Taller, taller artesanal. Industria. Plantas de revisión técnica. Actividades de servicio de carácter similar al industrial. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Usos asimilados por la O.G.U.C. artículo 2.1.28. inciso 3.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y DE EDIFICACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN		USO Equipamiento
Densidad bruta máxima	Hab/Há	No Aplica
Superficie de subdivisión predial mínima	m2	1000
Coeficiente de ocupación de suelo		0.7
Coeficiente de constructibilidad		3
Altura máxima de edificación	metros	Art. 2.6.3. O.G.U.C.
Antejardín mínimo		No se exige
Sistema de agrupamiento		Aislado Pareado Continuo
Distanciamiento mínimo deslindes	metros	Art. 2.6.2-2.6.3 O.G.U.C.
Estacionamientos		Art 7.1.2. P.R.M.S. Zona "D"

Artículo 5º:

1. Área localizada al nororiente de Av. Américo Vespucio/Las Torres, modificación "El Sauzal", identificado por el polígono A-B-C-D-A en el plano MP-PRC-05, escala 1:2000, que por este acto se aprueba, y modifica Plano PRC-P-86, lámina 2, en lo que respecta a los polígonos señalados, que reemplaza la "Zona R2", "Zona R3", "Zona SM1" del PRC, y "Equipamiento Recreacional y Deportivo (Art. 5.2.4.1 del PRMS)", a "Zona R10" del Plan Regulador Comunal vigente, modificando además la vialidad de calle Mar Tirreno, en el sentido de redefinir el trazado.

2. Agréguese en el artículo 29°, capítulo IV, Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales de la Ordenanza del Plan Regulador Vigente, la nueva "Zona R10" para el sector de Av. Américo Vespucio/Las Torres, modificación "El Sauzal", junto a sus normativas asociadas quedando como sigue:

.

Zona R10

USOS PERMITIDOS

RESIDENCIAL, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas.
EQUIPAMIENTO, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas.
ESPACIO PÚBLICO
ÁREA VERDE

USOS PROHIBIDOS

USOS EXCLUIDOS	CLASE	ACTIVIDAD
RESIDENCIAL		Moteles.
EQUIPAMIENTO	Comercio	Venta de repuestos y accesorios de vehículos motorizados, nuevos o reciclados. Discotecas o similar. Compra, venta de materiales de reciclaje. Estaciones de servicio, servicentros o centros de servicio Automotor. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Terminales de distribución. Estacionamientos.
	Esparcimiento	Hipódromos. Zoológicos. Casinos. Juegos electrónicos o mecánicos.
	Salud	Cementerios. Crematorios.
	Seguridad	Bases militares. Cárceles. Centros de detención. Centros de internación provisoria. Centros de privación de libertad.
	Servicios	Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Garaje, talleres de servicios de vehículos y talleres mecánicos, talleres molestos.
INFRAESTRUCTURA	Transporte	Terminales y/o depósito de transporte terrestre. Estaciones de intercambio modal. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C.
	Sanitaria	Vertedero y/o botadero de basura, rellenos sanitarios y estaciones de transferencia de residuos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Industria. Plantas de revisión técnica. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Usos asimilados por la O.G.U.C. artículo 2.1.28, inciso 3.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y DE EDIFICACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN		USO Residencial	USO Equipamiento	USO Act. Productivas
Densidad bruta máxima	Hab/Há	1000	No Aplica	No Aplica
Superficie de subdivisión predial mínima	m2	700	1000	300
Coeficiente de ocupación de suelo		0,7	0,7	0,7
Coeficiente de constructibilidad		3	3	2
Altura máxima de edificación	Nº de pisos	12	-	2
	metros	36	Art. 2.6.3. O.G.U.C.	8
Antejardín mínimo		3	No se exige	5
Sistema de agrupamiento		Aislado Pareado Continuo.	Aislado Pareado Continuo.	Aislado
Distanciamiento mínimo deslindes	metros	Art. 2.6.2-2.6.3 O.G.U.C.	Art. 2.6.2-2.6.3 O.G.U.C.	3
Estacionamientos		Art 7.1.2. P.R.M.S. Zona "D"		

2.- La documentación del expediente que conforma la presente "Modificación

Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal", estará a disposición de la comunidad en dependencias de Asesoría Urbana de este municipio y en la página web www.penalolen.cl.

3.- Publíquese el presente decreto alcaldicio junto con el texto resolutivo en el Diario Oficial.

4.- Archívense copias oficiales del expediente que conforma la presente "Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, Sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal", en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en Asesoría Urbana y Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñalolén.

Anótese, comuníquese y transcribábase el presente decreto a todas las direcciones y unidades municipales, al Juzgado de Policía Local de Peñalolén, publíquese, cúmplase y hecho, archívese.- Carolina Leitaó Álvarez-Salamanca, Alcaldesa.- Luz Marina Roman Duk, Secretaria Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Luz Marina Roman Duk, Secretaria Municipal.